

Договор о совместном пользовании площадки для ТБО

" 4 "августа 2020г

Участники совместного пользования площадки для ТБО, расположенной на территории прилегающей к водонапорной башне, находящейся в совместном пользовании СНТ «Воздвиженское-3» в лице Председателя правления Колоколкина Константина Анатольевича, действующего на основании Устава и СНТ «Воздвиженское «НПО «ЭНЕРГИЯ», в лице Председателя правления Лозгачевой Раисы Николаевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемые "сторонами", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Соглашение заключается на предмет:

- 1.1. Совместного пользования и распоряжения вышеуказанной площадки для ТБО.
- 1.2. Участие сторон по содержанию и ремонту насосной станции, инженерного оборудования и прилегающей территории, а также оплата услуг обслуживающего персонала предусматривает равное участие сторон, закрепленное настоящим Соглашением и оформляется в платежном обязательстве - расчете платежей, которое является неотъемлемой изменяемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

Целью Договора является обеспечение надлежащего содержания и ремонта площадки для ТБО, ее инженерного оборудования и прилегающей территории.

3. ОБЯЗАННОСТИ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

3.1. Общие обязанности сторон:

3.1.1. Содержать площадку для ТБО, ее инженерное оборудование и прилегающую территорию в соответствии с установленными техническими нормами, требованиями разумности, добросовестности и справедливости.

3.2. Обязанности Совладельцев:

3.2.1. В соответствии с соотношением количества участков сторон договора осуществлять оплату расходов по содержанию и ремонту и текущего технического обслуживания площадки для ТБО, прилегающей территории, находящейся в общем владении, а также осуществлять оплату за вывоз ТБО и прочие услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, в сроки, оговоренные сторонами в платежном обязательстве. При наличии соответствующего расчета, исходя из стоимости реально выполненных работ.

3.2.2. Своевременно оплачивать расходы, связанные с ремонтом площадки для ТБО и ее инженерного оборудования, благоустройством прилегающей территории, и при наличии соответствующего расчета, исходя из стоимости реально выполненных работ, подтвержденных финансовыми документами и актами.

3.2.3. В соответствии с соотношением количества участков сторон договора осуществлять оплату расходов по вывозу ТБО по договорам с ООО "Сергиево-Посадским РО" и ООО "Экология-Посад" не позднее 10 дней с момента выставления счета.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Каждая из сторон настоящего Договора имеет право:

4.1.1. В установленном законом порядке возмещать убытки, понесенные в результате нарушения другой стороной обязательств по платежам, и иные убытки, причиненные стороной из-за невыполнения условий Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, направленных на исполнение данного соглашения и применять меры, не противоречащие нормам действующего законодательства, в случаях использования средств не по назначению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств оговоренных в соглашении виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.

5.2. Во всех иных случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем направления претензионных писем.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор прекращается:

- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2 Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично не допускается.

7.3 Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора, является основанием для его изменения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



Председатель правления СНТ «Воздвиженское-3»

Колоколкин К.А.



Председатель правления «Воздвиженское

Лозгачева Р.Н.